G検定（JDLA ジェネラリスト検定）　シラバス2024　法律・倫理 8・18　#23

ガイドラインとAIガバナンス

人間中心の AI 社会原則・OECD AI 原則・広島 AI プロセス・AI 事業者ガイドライン・EU AI 法・AI 推進法、ハードロー・ソフトロー・リスクベースアプローチ・ゴールベース、基本理念・価値原則・アカウンタビリティ、AI 開発者・提供者・利用者、AI ガバナンス・アジャイル・ガバナンス・AI ポリシー・倫理アセスメント・監査・人間の関与・モニタリング・トレーサビリティ・再現性・ダイバーシティ

各ページの下に、根拠にした資料（総務省・経済産業省「AI 事業者ガイドライン（第 1.1 版）」、AI 推進法の条文、ウィキペディア日本語版、OECD.AI）を書いた。『』の中は原文どおり

第1章

国内外のガイドラインと法律

日本はソフトロー中心、EU はハードロー。どちらもリスクベース。

主なガイドラインと法律の年表

年	名前	性格
2019年3月	人間中心の AI 社会原則（日本）	原則。ガイドラインの土台
2019年5月	OECD AI 原則（2024年5月改訂）	政府間の国際原則
2023年	広島 AI プロセス（G7）	高度な AI の国際指針・行動規範
2024年	AI 事業者ガイドライン（総務省・経産省、第1.1版は2025年3月）	事業者向けのソフトロー
2024年	EU AI 法（2025年2月2日から段階的に適用）	リスク別の義務と制裁金（ハードロー）
2025年	AI 推進法（日本）	推進の基本法、人工知能戦略本部

出典：AI 事業者ガイドライン『「人間中心の AI 社会原則」を土台としつつ、OECD の AI 原則等の海外の諸原則を踏まえ、再構成したものである。』

第2章

法の形とリスクベース

拘束力の強さと柔軟さはトレードオフ。対策はリスクの大きさに合わせる。

ハードローとソフトロー

	ハードロー	ソフトロー
例	法律（EU AI 法など）	ガイドライン・原則・自主規制
拘束力	あり（裁判所で強制、罰則）	なし（自主的に守る）
メリット	守らせる力が強い、予測しやすい	速く柔軟に見直せる、イノベーションを妨げにくい
デメリット	作るのに時間、技術の速さに追いつきにくい	守らない者を止めにくい

AI 事業者ガイドラインは、細かい手順ではなく目的を示す「ゴールベース」のソフトロー。

出典：ウィキペディア日本語版「ソフトロー」『関係者に対して拘束力を伴い、裁判所によって法的に執行できる義務的なものをハードロー（英:Hard law）という』

リスクベースアプローチと EU AI 法



リスク＝被害の重さ×起こりやすさ。対策の程度をリスクの大きさに合わせる。

AI 事業者ガイドラインも同じ考え方。AI 先進国で広く共有されている。

EU 市場で AI を出せば EU の外の事業者も対象。違反には高額の制裁金。

出典：AI 事業者ガイドライン『その対策の程度をリスクの大きさに対応させる「リスクベースアプローチ」が重要となる。』

第3章

AI 事業者ガイドラインの中身

基本理念 → 原則 → 3つの主体ごとの取り組み → ガバナンス。

基本理念と10の共通の指針

人間の尊厳（Dignity）
AI を道具として使いこなし、人の能力を発揮

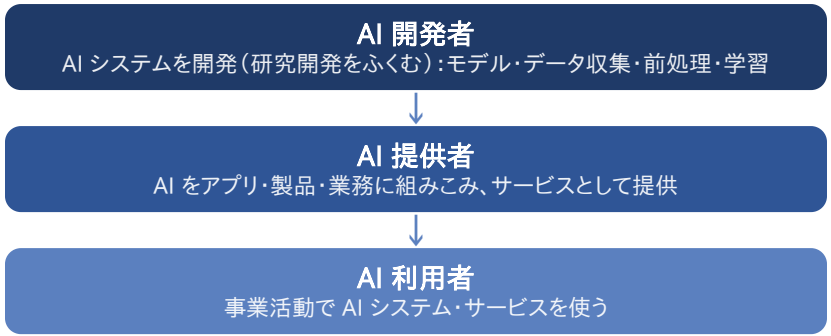
多様性・包摂性（Diversity and Inclusion）
多様な背景の人が多様な幸せを追求

持続可能性（Sustainability）
社会課題の解決、地球規模の持続可能性

共通の指針
1 人間中心　2 安全性　3 公平性
4 プライバシー保護　5 セキュリティ確保
6 透明性　7 アカウンタビリティ
8 教育・リテラシー　9 公正競争確保　10 イノベーション

出典：AI 事業者ガイドライン『多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会（Diversity and Inclusion）』

3つの主体



1つの事業者が複数を兼ねることもある。

業務の外で使う一般の消費者（業務外利用者）は AI 利用者にふくまれない。

ガイドラインは Living Document として、マルチステークホルダーの関与のもとで更新される。

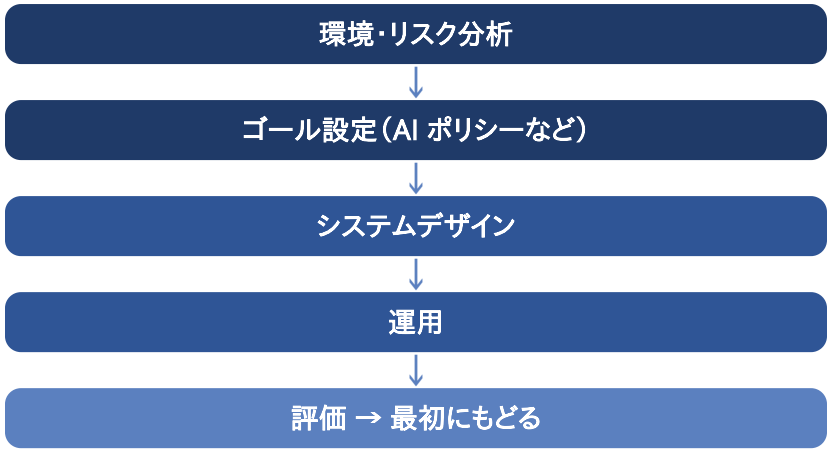
出典：AI 事業者ガイドライン『「AI 開発者」、「AI 提供者」及び「AI 利用者」の 3 つに大別され』

第4章

AI ガバナンスの実践

ルールを固定せず、サイクルを速く回す。人が関わり、記録を残す。

アジャイル・ガバナンス



AI ガバナンス：リスクをステークホルダーが受け入れられる水準で管理しつつ、便益を最大にする。

前もってルールを固定せず、マルチステークホルダーでサイクルを継続的かつ高速に回す。ゴールも見直す。

出典：AI 事業者ガイドライン『「環境・リスク分析」「ゴール設定」「システムデザイン」「運用」「評価」といったサイクルを』

ガバナンスの手法

手法	中身
AI ポリシー	組織の AI の基本方針（ガバナンス・ゴール）
倫理アセスメント	開発・導入の前に倫理上のリスクを洗い出して評価
人間の関与	利用に人間の判断を介在させる、人が制御できるようにする
モニタリング	運用中の出力・精度・バイアスを定期的・客観的に見張る
トレーサビリティ・再現性	経過をたどれる記録、同じ条件で同じ結果
AI に対する監査	内部・第三者が取り組みの適切さを確かめる
ダイバーシティ	多様な人が参加し、バイアスや見落としに気づく

出典：AI 事業者ガイドライン『定期的かつ客観的なモニタリング及び対処も含めて人間がコントロールできる制御可能性を確保する』

本番での問われ方

ねらい	見るところ
ガイドライン	人間中心の AI 社会原則・OECD・広島 AI プロセス・AI 事業者ガイドライン・EU AI 法の区別
法の形	ハードローとソフトローのメリット・デメリット、リスクベースアプローチ、EU AI 法の4段階
ガイドラインの中身	基本理念3つ、共通の指針、開発者・提供者・利用者
ガバナンス	アジャイル・ガバナンスのサイクル、倫理アセスメント・監査・人間の関与・モニタリング

出典：JDLA「G検定の試験出題範囲（シラバス）G2024#6〜」法律・倫理分野 8・18